

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4804/2531

นาย สม มุ่ง มงคล ชาดิ
นาย แฉล้ม จอสูงเนิน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2)

ความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177กฎหมายคุ้มครองเจ้าพนักงานในการยุติธรรมและคู่ความให้ได้รับผลในทางความยุติธรรมแห่งคดีเป็นสำคัญ ไม่เกี่ยวกับบุคคลนอกคดีนอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาอีกด้วยว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ โจทก์ในคดีนี้ไม่ได้ถูกฟ้องหรือเป็นคู่ความคดีอาญาในข้อหาบุกรุก แม้จำเลยจะเบิกความในคดีนั้นว่าอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่โจทก์จะได้รับความเสียหายจากคำเบิกความของจำเลยโจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากคำเบิกความของจำเลยและไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28(2)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จในคดีอาญาของศาลชั้นต้นระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์ นายโหมตภูมิโคกรักษ์ กับพวก จำเลย ในข้อหาบุกรุก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ เป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 3 หมวด 1 ว่าด้วยความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ซึ่งกฎหมายบทนี้ มุ่งคุ้มครองเจ้าพนักงานในการยุติธรรมและคู่ความให้ได้รับผลในทางความยุติธรรม แห่งคดีเป็นสำคัญ ไม่เกี่ยวกับบุคคลนอกคดี นอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาอีกด้วยว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ โจทก์ใน คดีนี้ไม่ได้ถูกฟ้อง หรือเป็นคู่ความคดีอาญาในข้อหาบุกรุกตามที่โจทก์ได้บรรยายฟ้อง มาแม้จำเลยจะเบิกความในคดีนั้นว่าอย่างไรก็ไม่มีทางที่โจทก์จะได้รับความเสียหาย จากคำเบิกความของจำเลยดังฎีกาของโจทก์ได้ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจาก คำเบิกความของจำเลย และไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดฐานเบิกความเท็จตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28(2) ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ต้องกันมานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ